

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752/2536

นาย สมบูรณ์ ทัด พรหม

นาย สม ชัย มงคล แกล้ง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

โจทก์ก็กดปล้ำภริยาจำเลย จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ 1 ครั้งเพื่อช่วยภริยาจำเลยมิให้โจทก์ใช้กำลังประทุษร้ายกดปล้ำภริยาจำเลยต่อไป เป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ไม้ตีทำร้ายโจทก์ 1 ครั้ง ถูกบริเวณก้นหูด้านซ้าย เป็นอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(7), 298

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 3 ปีและคุมประพฤติ

จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกา แล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยใช้ไม้ (ไผ่ต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร) ดีทำร้ายโจทก์ 1 ครั้ง(ที่บริเวณกกหูด้านซ้าย) เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานทำร้ายโจทก์หรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สาเหตุที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์เพราะโจทก์กอดปล้ำภริยาจำเลย ทำให้จำเลยต้องใช้ไม้ตีโจทก์เพื่อช่วยภริยาจำเลยมิให้โจทก์ใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำภริยาจำเลยต่อไป การที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์เพียง 1 ครั้งนั้น เห็นได้ว่าเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 จำเลยไม่มีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น